

* القاعدة القانونية: الخلية الأولى التي يتكون منها القانون وهي خلايا موجبة لكافة الأفراد بهذه عامة وجبرية يرتب على مخالفتها جزاء.

* القانون: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي يرتب على مخالفتها جزاء.

* خصائص القاعدة القانونية:

- ← امتناعية
- ← عامة وجبرية
- ← ملزمة

* القاعدة القانونية قديمة تقوية
لتنظيم سلوك الظاهرة

* تعدد بلورية القاعدة القانونية: تصبغها على جميع الأشخاص والوقائع التي تتوفر فيها الشروط الواجبة من القاعدة القانونية.

* تخالف الأفراد بعض القوانين وليس نزواتهم وتقبل بالوقائع بشرطها وأوصافها وليس بذواتهم.

* تدفع بمبدأ القاعدة القانونية إلى تحقيق العدل والمساواة بين الأفراد وهذه الميزة من القانون الطبيعية.

* معنى مبدأ نص القانون الطبيعي (القوم) بمعنى يجب أن تكون القوانين بين شخصين وأخر في ظل المساواة والعدل وهما أساسان يجب أن تبني عليهما أي قاعدة قانونية.

« يقصد بالتجريد: تنشئ مركزاً قانونياً أو وضعها منذ وجودها لتتعلق بنفسها مهيت أو واقعة مهيتة »

« العموم والتجريد: وهما من الأركان بينهما ارتباط عقلي
لهم القاعدة القانونية تنشئ مجرمة فمصاديقها
وتكسب مهيت العمومية عند تطبيقها على أركانها
والزمان »

« الجبراد: الأثر الذي يترتب على مخالفة العاقل القانونية »

« خصائص الجبراد: جزاء صادر، محسوس، وليس مكنون
جزاء حال وليس مؤجل
جزاء منظم تتولاه السلطة العامة للدولة »

« الجبراد الجنائي: هو العقوبة التي توقع على من يخالف قانون العقوبات
ويكون الجبراد فيها مقرر المصلحة العامة وليس الحماية مصلحة خاصة »

« الجبراد المدني: الجبراد الذي يقع على من يخالف قاعدة في مصلحة خاصة »

« المسؤولية نوعان: عقوبة
تقديرية »

« المسؤولية العقابية: جزاء الدفلال بالتزام عقوبة »

« المسؤولية التقديرية: جزاء الدفلال بالواجب العام المنهك
الفراد لعدم البهتار بالهتار »

* **غاية القانون**: تقيد تصرف إلى المحافظة على النُصن والنظام داخل المجتمع.

* **مصادر القاعدة القانونية**: مصدرها التشريعي أو العرف.

* **غاية قواعد المعاملات**: توثيق أواخر العلاقة بين أفراد المجتمع.

* **مهم القواعد الدينية**: الوصايا الإلهية.

* **يشمل القانون الدولي على** تحديد معايير المتعاقبات الدول الشخصية القانونية
 في هذا اعتبارها كأملة السيادة ووافقها السيادة
 في العلاقات بين الدول في تنظيم مثل التقييل
 الدبلوماسية والقنصل
 إبرام المعاهدات بين الدول والوفقيات
 تشكيل الدولة الدولية الرئيسية وبيان
 اختصاصاتها

مصادره: الرضخ المأخوذة وعملية العدل الدولية

* **موضوعات القانون الدستوري** يتم بين شكل الدولة هل هي ملكية أم جمهورية أم رئاسية
 في هيئة السلطات التي تتكون منها الدولة وهي
 تشريعية تنفيذية قضائية
 في حدود حقوق الأفراد وحرية العمل الشخصية
 كحق الفرد في تولي الوظائف العامة وحرية
 المالك وحرية السك وحرية العقيدة.

* موضوعات القانون الإداري
 تنظيم السلطة التنفيذية
 كل ما يتعلق بالوظائف العامة
 الفصل في منازعات الإدارة

* القواعد الجنائية تنقسم إلى
 قواعد موضوعية
 قواعد شكلية

* القانون الفرعي أفرع القانون الخاص

فرع القانون الخاص

مدني

تجاري

بحري

جوي

عمل

مرافعات مدنية
وتجارية

دولي خاص

إرثي

فرع القانون العام

دستوري

دولي عام

إختصاصي

إداري

مالي

* القواعد الثمرة: هي التي لا يجوز للسفرار التوافق على ما يخالف حكمها

* إرادة الأفراد: لا يثبت الرضا التي تنظمها تلك القواعد
تبلغ من الذميمة لوضوح النظام
المفهوم درجة لا تطبق أو تنظيم آخر
يؤثر من جانبهم.

* القواعد الملزمة أو المفسرة: هي التي يجوز التوافق على ما يخالف حكمها

* توافق صفة الزام القواعد الملزمة.

سببه تسمية القواعد الملزمة بهذا الاسم
يرجع لمكان التوافق على ما يخالفها.

يتم التفسير وفقاً للبيان الشكلي بين القواعد المفسرة والقواعد الملزمة على
أساس النظر إلى الظاهر الصادرة ذاتها.

المبدأ المرسوم للقانون: الفرق المفسرة التي تكسب الصادرة القانونية
صفة الإلزام ولذا أن هذه الحرف تكتف
من جميع إلى آخر ومن زهد إلى آخر.

هذا صحتها

المشريع

الحرف

مبادئ الشريعة الإسلامية

مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

المبادئ التفسيرية (الفقه والقضاء)

← التشريع إصدار القاعدة القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة

* صفات التشريع

← عامة وجبرية
← يكون في صورة مكتوبة
← يصدر سلطة مختصة بأصداره

* مزايا التشريع

← السرية والوضوح في وضع قواعد
← عمومية قواعد التشريع
← وضوح التشريع ودقة قواعده

* عيوب التشريع

← عدم اليقين لحايات الحق
← جمود التشريع وتخلفه عدم ملاءمة الحق

* صنف اللوائح إلى ثلاثة أنواع

← التنفيذية
← التنظيمية
← ضبط أو البوليس

* يقدم لطلب التعديل من رئيس الجمهورية
← خمس أعضاء مجلس النواب

* الدستور المصري من الدساتير الجامدة من حيث أنه لا يمكن تغييره بطريقة عادية
يتطلب إجراءات معقدة لتغييره

يتكون اقتراح التشريع العادي من الحكومة مستقلة في رئيس الجمهورية
أو مجلس الوزراء

* فئات في مرحلة التقويم أو الدستور فما سن التشريعي هو

* القوانين الملزمة للدستور فتمتلك موافقة ثلثي أعضاء

* يتم موافقة رئيس الجمهورية على المشروع أو الرفض في خلال ١٥ يوم
فإن إيلال في المجلس إياه

* إعادة تصويت المجلس على القانون من جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء
جلس النواب

* يهدف إصدار التشريعات إلى تحقيق أمرين
بمقتضى شهادته صلاحة لهذه القوانين الجديدة

بمقتضى أمر صوبه صدر رئيس
الجمهورية لجميع السلطات
في الدولة لتنفيذ القانون

* يتروك قبال حالة الضرورة التي يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات
لها قوة القانون
أن يكون مجلس النواب في غيبوبة
تؤخر حالة هذه الحالة الضرورة التي يجب بشأنها
اتخاذ التدابير

* تعرف هذه القرارات بقوانين وضائق
خلال ٥ أيام صدرت من مجلس النواب

الجديدة
لأنه إذا لم تعرف هذه القرارات في المبدأ
المستعمل في الـ بيان رجبى

~~~~~



\* مخالفة الدورية للعبادة بحسب عليها الحكم بـ أنما غير قانونية  
 مخالفتها للدستور بحسب الحكم بـ أنما غير دستورية.

في تنفيذ المعايير الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين.

\* ترك ~~مصدر~~ دعوى عدم الدستورية بـ طريقة الاطالة وطريقة الدفع  
 وطريقة التصدية.

\* من ضرایب العرف ← يتوافق العرف مع عادات الناس وتقاليدهم  
 منهم من يتصوره بمقتضى الظروف ويتغير  
 بتغير الأحوال.

← أكثر مصادر القانون ديمورا طرية.

← العرف يكمل التشريع ويسد ما يترك من نكته

\* من عيوب العرف ← مصدره بطيء فرائطه يحتاج إلى فترة طويلة  
 لتكوينه واستقراره فرائطه المبتدع والغير

← عيوب قواعد العرف بغيره العرف

← يعمل العرف على عدم توحيد القانون دون  
 العرف تحتله بطبيعتها مع إقليم لاخر.



١- من اختصاصات السلطة الدستورية العليا  
 الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح  
 الفصل في المنازعات الدستورية  
 تفسير النصوص والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية



## تعريفات نظرية القانون

القانون بمفهومه الضيق: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والالتزام بها على مخالفتها جزاء.

القاعدة القانونية: الخلية التي يتكون منها القانون وهي ذات صفة إلزامية للأفراد بصفة عامة وحرده فلا تقتضي شخصاً معيناً بالذات ولا تتعلق بمادة معينة.

الوحدة التي يتكون منها القانون هي مجموعة القوانين التي لها نفس المبدأ الذي تنبأ به المبدأ القانوني.

تجريد القاعدة القانونية: تنشئ مركزاً قانونياً أو ضماً صند وجودها لا يتعلق بشخص معين أو واقع معين.

الجزاء الدني: الجزاء الذي يوقع على من يخالف قاعدة تحمي مصلحة عامة.

الجزاء الإداري: الجزاء الذي يترتب على المخالفة الإدارية التي يرتكبها العاملون في الدولة (الموظف العمومي).

قواعد المعاملة: مجموعة من قواعد السلوك التي تلزم الناس على احترامها والسير عليها في سلوكهم اليومي ومما تهم الوضعية.

\* القانون العام: مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الدولة الروسية وتنظيم العلاقات التي تنشأ بين الدول وغيرها من الدول

المركلة بحكمه خافضتها

\* القانون الخاص: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة أو أحد فروعها طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السيادة.

المركلة خافضتها

\* القانون الجنائي: مجموعة القواعد التي تبين الجرائم وتحدد العقوبة المقررة للجريمة.

\* القانون الدولي: مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول من حيث إبرادتها ومصرها وما لها ووجوبها إزاءها ومصادرها.

\* القانون الدولي الخاص: مجموعة القواعد التي تبين مدى اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى وتحديد القانون الواجب التطبيق في العلاقات القانونية الخاصة التي يكون أحد أطرافها أجنبياً.

\* القانون الزراعي: مجموعة القواعد التي تنظم ملكية الأراضي الزراعية والعلاقات بينها وبينها وبين جيرانها.



→ القواعد الزمنية: القواعد التي لا يجوز لأفراد الدفاعة على ما يخالف عليها.

→ القواعد المكانية: القواعد التي يجب لأفراد الدفاعة على ما يخالف عليها.  
(أ) والمفصلة

→ النظام العام: مجموعة القواعد التي تليها الحماية التي يرتبط بها كيان المجتمع اقتصادياً وسياسياً كونه أمر سياسياً أم اقتصادياً.

→ الأدب العام: مجموع القواعد التي تليها الحماية التي يرتبط بها كيان المجتمع اقتصادياً وسياسياً كونه أمر سياسياً أم اقتصادياً.  
والتي تتعلق بالعلاقات الشخصية غير المشروعة.

→ المبدأ الأساسي: القوة الممنوحة التي تكسب القاعدة القانونية صفة إلزامية  
ويطلق الفقهاء عليها اسم المبدأ المباشر.

→ المبدأ التاريخي: المبدأ الذي أخذت فيه القوانين ببعض قواعده  
وبعد المبدأ فيقيد القانون الفرنسي مبدأ تاريخي لبعض  
أقسام القوانين كما أنه استرعى الوساطة مهنياً  
لبعض القواعد أيضاً.

→ اللوائح التنفيذية: القواعد العامة التي تضعها السلطة التنفيذية  
لتنفيذ القوانين العادية حين لا يكون مستقلاً  
بل تكون مكملة للقانون قائم التفاصيل  
حين لا يكون مستقلاً بل تكون مكملة للقانون قائم التفاصيل.



← **الدوائر التنظيمية**: الدوائر التي تسنها السلطة التنفيذية لتنظيم المرافقة العامة وسير العمل في المصالح الحكومية وتتمتع باستقلال بذاتها وليس لتنفيذ قانون معين

← **لوائح الضبط أو البوليس**: الدوائر التي تضعها السلطة التنفيذية للمصاقل على أفرادها والأكاديمية والهيئات

← **العرف**: اعتماد الناس على سلوك غير معين في مسائل من المسائل مع شعورهم بأنهم ياتون من هذا السلوك وتوقيع جزاء عادي على من يخالفه

← **آراء الزعماء للعرف**: شعور أفراد المجتمع بأنهم العادة التي توافقها السقطة يعني أن يتولد فرداً ذهان الناس الشعور بضرورة احترام هذه العادة ومن يخالفها سيقرب للخراب

← **مبادئ الشريعة الإسلامية**: هي المبادئ العامة للقانونية طبقاً لمذهب القانونيين المحدثين إذ المبادئ هي مبادئ شرعية يمكن تطبيقها حكم القانون في مسائل العرف

← **الخصائص العامة**: صاحب الودعية والوضعية العاكفين على كافة أنواع المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والهيئات



سبب ما لدى اعتبار قواعد القانون الدولي قواعد قانونية.

١- اختلف الفقهاء بشأن مدى اعتبار قواعد القانون الدولي قواعد قانونية بسبب الخلاف بين من يرى عدم وجود هيئة تشريعية عليها تسن قواعد لها عدم وجود سلطة عليها لتوقع هذه الجزاء عند مخالفة أحكامها.

فذهب البعض إلى عدم اعتبار قواعد القانون الدولي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح لفنية الهيئة التشريعية العليا التي تسن القوانين الملزمة والسلطة العامة الموقدة للجزاء.

وأي فريق آخر لكون الرأي الغالب أن القانون الدولي لا يشترطياً ملزماً رغم عدم وجود هيئة تشريعية ملزمة ومسببة ذلك من خلال أمرين: عدم وجود هيئة تشريعية عليها تسن العرف بل فيما يتعلق بالجزاء.

٢- عدم وجود هيئة تشريعية عليها تسن العرف: أحد القانون ضرورة إحصائية من شأنه أن يخلق المعنى الدولي وأنه من المعجمات اللغوية يقتصر على وضع قواعد بسيطة يتعارف عليها أفراد المجتمعات إن هذه القواعد تنشأ من قبل مجتمع من الأفراد وليس من قبل تشريع قواعد قانونية بالغم من عدم وجود هيئة تشريعية عليها ماضياً بأحكامها أن العرف يكفي لتكوين القانون الدولي من المعجمات الدولية فإنه يكفي لتكوين القانون الذي ينظم العلاقات الدولية من المعجم الدولي.

٣- فيما يتعلق بالجزاء:

سلك اى قدموارنة بين القانون المدنى والقانون التجارى ؟

(٢) القاعدة العامة فى الوثائق فى القانون المدنى توجب اتيان المستندات التى تزيد قوتها كد الفهنية بالكتابة

- لا يلزم المستند فاح العارية التى تصرف شيئاً من السرية ولو تحقق الوقت اللازم كد ان الدليل الكتابى

(٣) القاعدة فى القانون المدنى أن التزام بين الدين لا يكون بغير زينة أو اتفاق بينهم وبين الدائن

- القاعدة فى القانون التجارى أن التزام بين الدين مستغن

(٤) القانون التجارى يرفع نظاماً مقصراً لتصرف أموال الدين التاجر كد توقفه عند الدفع لحدوجه مقابل له فى القانون المدنى هو نظاماً مقصراً

(٥) للمقاضي مع الدين أجل للوفاء فى القاملة إلى مائة لا يملك ذلك بالسنة للقاملة فى التجارى



سبب الفرق بين الجول بالقانون والفلك بالقانون؟ <sup>معظم</sup>

جاء الفلك من القانون جائز وهو يولد من عيوب الوراثة ويتسبب عليه أن يكون اللقمة قابلاً للبطالة لمصلحة من وقع من الفلك

والفرق بين الفلك من القانون وهو صمد الكرم والجائز وسببه  
الوقتية أو الجول بالقانون هو صنف آخر

⑤

الفلك هو العلم الخالد  
أما الجول فهو فقه العلم

→ أن صمد نصيب بالباطل من القانون يعرف  
→ أن الحقيقة حكم القانون  
→ أن صمد نصيب بالجول بالقانون يعرف  
→ أن استبعاد الحقيقة القانوني  
→ أن لا يعلم وجودها

→ أما من رتب أن طال اللقمة للفلك من القانون لوصفه استبعاد  
تطبيق القانون بل على الناس نصيب تطبيق القانون لتطبيق  
المرجع

الجول الوقتية أو الجول بالقانون ركن معناه  
استبعاد حكم القانون

الجول التعميم بالفلك من القانون لغو في صمد نصيب  
تطبيق حكم القانون تطبيقاً صحيحاً وليس استبعاداً

## الفرق بين العرف والعادة الوضائية؟ والعقابيل الحديثة عليهم؟

### العرف

(١) يجب على القاضي أن يطبق العرف من تلك العادة التي باعتبارها قانوناً وتطبق القانون من واجبات القاضي.

### العادة الوضائية

(٢) شرط من شروط العقد لذلك يجب أن يتسلك بها عدل - من مبادئ الحقوق حتى يطبقها القاضي.

(٣) لا يملك الخصوم بإثبات العرف أمام القاضي لأن تطبيق القانون من عمل القاضي ولذلك يجب عليه أن يتحرر بوجود العرف ويحل.

(٤) شرط من شروط العقد لذلك يجب أن يتسلك بها عدل - من مبادئ الحقوق حتى يطبقها القاضي.

(٥) لا تطبق العادة إذا اتفق المتعاقدان عليها مراعاة ذو معناها.

(٦) يجب تطبيق العرف سواء علم به المضمون أم لم يعلمه لأن العرف قانون ولا يجوز للشخص أن يتعدى بجهله للقانون.

(٧) تخضع العرف لرقابة محكمة النقض إذا كان وظيفة العامة وتطبق القانون تطبيقاً سليماً والفعل على توحيد الطبيعة.

(٨) كماه قبل دافع الدعوى التي تضمنت لغيرها فلا تخضع لرقابة محكمة النقض.



بالتجسيع القانوني: استبدال المصطلحات على الوقائع والأشخاص المفاهيم  
بـ قلمها - فالقانون ينظم سلوكه الأفراد في المجتمع

بـ يتحدد نطاق القانون من حيث المكان وفقاً لمبدأين: مبدأ الإقليمية للقانون  
بـ مبدأ شخصية القانون

بـ تعتبر التجسيع مبدأ الشخصية: أعمالاً لمبدأ سيادة الدولة على

بـ السماع لقانون أجنبي بالتجسيع على إقليم الدولة مقصد بـ عدم إعمال  
هذا القانون بالنظام العام والرداب في الدولة التي التجسيع فيها

بـ من الاستثناء أن على مبدأ الإقليمية؟

١- تقصر قواعد القانون الدولي خضوع أفراد الدول الأجنبية والمواطنين  
الدبلوماسيين للقضاء والقانون الوطني لهم أثاراً فاصتهم على إقليم  
الدولة المضيف.

٢- يرفع موادة القانون الدستور، لا يمكن تغييرها إلا على المحررين  
منطوقه من الجانب.

بـ تتحدد بالقضاء القانوني؟

أرفع قوتها الملزمة عندما تستقبل بحيث لا تعتبر قاعدة قانونية دون  
المسند بالمرتكبة السابقة على الإلغاء.

بـ حدود النطاق المصروف؟

بـ النطاق الزمني للقانون؟

تحديد الفترة التي يطبق فيها القانون فالقانون يقتصر أثره على  
ما يقع بعد تاريخ تفاذه.

\* **مبادئ عهد أوكسford** **جريدة القانون** :  
 - اعتبارات المنطقة  
 - اعتبارات العدالة  
 - اعتبارات الثقة والنزاهة  
 - واستقرار المعاملات

- **مبدأ جريدة القوانين** **مبدأ نصيبين** :  
 - النزاع على الرقعة في التشريع يكون من غير المواد الجنائية الرقعة  
 - لعدم حوا رقعة أو غلبة مثل أنضار مجلس النواب

- **مبدأ استفادة المتعلم** **الجباية** **مبدأ القانون الجديد** :  
 - أن يكون قد صدر منه حكم غامضاً

- **استثناءات عهد أوكسford** :  
 - النزاع هو أحت على الرقعة  
 - القوانين التي يصلح للمتعلم  
 - التشريعات التفسيرية  
 - القوانين المتعلقة بالنظام العام

\* **النتائج المترتبة على عهد أوكسford** **القانون** :  
 - تطبيق القانون الجديد على المراكز التي تنشأ بعده سرية  
 - على المراكز المستقبلية للمراكز التي سبق أن تنشأ  
 - قبل القانون القديم  
 - على المراكز المستقبلية للمراكز المستقبلية وحق الهدم



\* مبادئ مبدأ أحكام جمعية القانون

اعتمادات المنطقة  
اعتمادات العدالة  
اعتمادات الثقة والتمسك  
واستقرار المعاملات

مبدأ جمعية القوانين مفيد بصيغتين:  
1- النفس على الرجعية في التشريع يكون في غير المواد الجنائية والضرورية  
2- لعدم حواشيها أغلبية مثل أنضار مجلس النواب.

مبدأ استناد المتهم الجنائي ضد القانون الجديد:  
ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي.

مبدأ استثناءات مبدأ الرجعية:  
1- النفس صراحة على الرجعية  
2- القوانين التي صلب للتعميم  
3- التشريعات التصورية  
4- القوانين المتعلقة بالنظام العام.

\* النتائج المترتبة على مبدأ الأمر الفوري للقانون:  
1- تطبيق القانون الجديد على المراكز التي تنشأ بعده و سرانجامه.  
2- على الأثر المستقبلي للمراكز التي سبق أن منشأ في ظل القانون القديم.  
3- على المراكز القانونية المنشأة في المستقبل.  
4- على الأثر المستقبلي للمراكز المنشأة في المستقبل.

\* الاستناد الوحيد الذي يمكنه إقراره بالعبثية المراكز الثقافية هو  
حالة التفتيش الصريح أو المبررة النفسية صديقات الشيخ.

\* التنازع الزمنى بين قوائين الرحلية تتخذ منها موهبتين  
أ- خاصة باعتبار الشخص أو عدم اعتباره كإحدى الرحليات  
ب- تتعلق ببعض المهرجات التي أبرزتها الشخصيات ومساكنها



# نظريّة الحق

الموضوع:

التاريخ: / /

→ يقصد بالحق: استثمار شخص بشئ أو بفعلة استثمار بقره القانون

→ الحقوق العالمية تنقسم إلى:  
• حقوق شخصية  
• حقوق مدنية  
• حقوق كدسية

→ الحق الشفهي هو: الرابطة بينه شخصيت دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين أن يقوم بفعل معينة.

→ ينقسم الالتزام حسب محلته إلى:  
• التزام بإظهار شئ  
• التزام بفعل  
• التزام بإصناع

→ الالتزام بتحقيق نتيجة: الذي يتعهد فيه المدين بتحقق الفاية التي يسعى إليها الدائن منه وراى تفاقده

→ التزام ببذل عناية: يتعهد فيه المدين ببذل جهده فمسهل التحقيق الفاية التي يريد بها المدين دونه أن يكون ملزما بتحقيقها

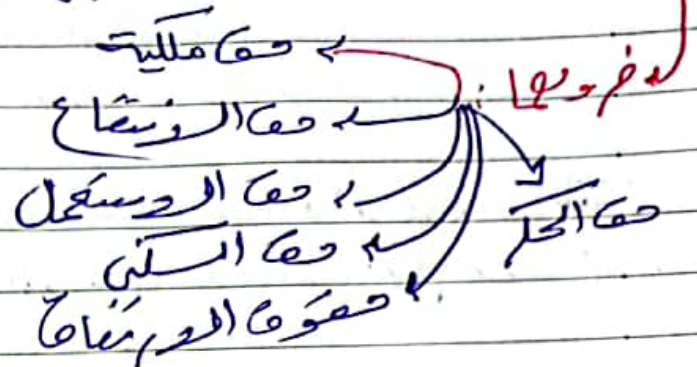
→ الالتزام المشترك: الذي يتعهد فيه الدائنون أو المدينون دونهما معاً

→ التزامه السلبى: سيقدر فيه المدينون ويكون الدائن واحد

→ الالتزام الربحى: ليجب المدين على تنفيذه إذ لم تنفذ باختياره لتوافر عنصر المدونية

← الحق العيني: سلطة لشخص على شيء مادي معين كحق الملكية.

← الحقوق العينية الأصلية: التي يقوم مستقلاً بذاته وليسند إلى حق آخر.



← حق الملكية: التي تحول مباحثه في حدود القانون وحق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه.

← سلطة الاستغلال هي الحصول على ثمار الشيء وبيعها.

← تنقسم الثمار إلى:

- ← طبيعية
- ← صناعية
- ← مدنية

← سلطة التصرف: خرقاً لشيء من ذمة المالك بالتصرف فيه تصرفاً قانونياً.

← حق الانتفاع: التي تحول مباحثه استعمال شيء مملوك للغير واستغلاله.



→ **حق السكن**: الذي يخولها فيه سلطة استعمال الشئ فـ السكن له أولوية سرية فقط.

→ **حق العمل**: الذي يخولها فيه الانتفاع ببقايا أو موقوفات عدم لزوم البناء.

→ **حق التمتع**: حق يحد من ضيقه وقار لم يملكه وقار عليه شئها آخر.

→ **الحقوق الشخصية البعيدة**: لا تكون قائمة بذاتها وإنما تكون تابعة لحكم شخصها لفهمان الوفاة به.

→ **الضمان العام**: جميع ما يملكه الدين وقت التنفيذ عليه من جانب الدائن.

→ **الرهن الرسمي**: عقد يكسب الدائن على عقار حقه من لوفاء دينه حقاً عينياً و توريداً لعل العقار إذا أو المنفعة لدية.

→ **الرهن الحيازى**: عقد يلتزم منه فحماً لدين عليه أو كل غير.

→ **لوفاء الرهن الحيازى** حق الفرض الوسيط لهين.

(١) **قيد** هو نشر العقار في السجل العمد إذا كان محله عقاراً أو منقوطة كالأبنية إذا كان محله منقولة.

(٢) **يجب انتقال حيازته** الشئ المرهون فـ جميع الأحوال إلى الدائن المرهون.

→ **حقوق الإنسان**: هي تلك الحقوق التي تقرها القوانين الدولية  
بسيادة حكم وأوجب التنفيذ على كل فرد أو أكثر.

→ تنقسم حقوق الإنسان إلى: حقوق اختيارية  
→ حقوق اختيارية خاصة.

→ تنقسم الحقوق الغير مادية إلى:  
→ الحقوق السياسية  
→ حقوق الأسرة  
→ حقوق الطفولة.

→ **الحقوق السياسية**: الحقوق التي تمنح للفرد باختياره عضوًا  
في دولة معينة.

→ **الحقوق السياسية** تمنح للمواطنة فقط دون أن جانب **لكن**  
المساواة في الحكم والدولة المدنية إلى  
المواطنة فقط وليس للغيرها.

→ **حقوق الأسرة**: تلك التي تمنح للأشخاص باختياره  
لنظام معين.